[별표 제2호의3] <신설 2024.1.19.>

미공개중요정보 이용행위등 과징금 감면기준(제33조제2항제1호 관련)

1. 목 적

이 기준은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제448조의2와 같은 법시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제379조의2의 규정에 따라 과징금을 감경·면제함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 용어의 정의

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. ‘미공개중요정보 이용행위등’이란 법 제173조의2, 제174조, 제176조 또는 제178조의 위반행위를 말한다.

나. ‘자진신고등’이란 미공개중요정보 이용행위등을 하였으나 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우를 말한다.

(1) 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대하여 수사기관에 자수한 경우

(2) 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대하여 증권선물위원회에 자진신고한 경우

(3) 수사·재판절차에서 해당 미공개중요정보 이용행위등에 관한 다른 사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출 행위 또는 범인검거를 위한 제보를 한 경우

다. ‘자진신고등을 한 자’란 수사기관, 법원 또는 증권선물위원회에 대하여 해당 자진신고등을 한 자를 말한다.

라. ‘조사등’이란 다음의 어느 하나에 해당하는 절차를 말한다.

(1) 수사기관·법원에서의 수사, 조사 및 그 밖에 이에 부수하는 절차

(2) 증권선물위원회에서의 조사, 심의·의결 및 그 밖에 이에 부수하는 절차

3. 감면 요건 등의 판단기준

가. 시행령 제379조의2제1항제1호나목에서 규정하는 "성실하게 협조"하였는지 여부는 다음의 사유를 종합적으로 고려하여 판단한다. 다만, 자진신고등을 한 자가 수사기관의 수사 또는 증권선물위원회의 심의 종료 이전에 해당 수사기관 또는 증권선물위원회의 동의 없이 감면신청 및 행위사실을 제3자에게 누설한 경우(법령에 따라 공개해야 하거나 외국정부에 알리는 경우를 제외한다)에는 성실하게 협조하지 않은 것으로 볼 수 있다.

(1) 자진신고등을 한 자가 알고 있는 당해 미공개중요정보 이용행위등과 관련된 사실을 지체 없이 모두 진술하였는지 여부

(2) 당해 미공개중요정보 이용행위등과 관련하여 자진신고등을 한 자가 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출하였는지 여부

(3) 사실 확인에 필요한 수사기관 또는 증권선물위원회 등의 요구에 신속하게 답변하고 협조하였는지 여부

(4) 자진신고등을 한 자가 법인인 경우 임직원(가능하다면 전직 임직원 포함)이 조사등 및 이에 준하는 절차에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다하였는지 여부

(5) 미공개중요정보 이용행위등과 관련된 증거와 정보를 파기, 조작, 훼손, 은폐하였는지 여부

나. 시행령 제379조의2제1항제1호다목에서 규정하는 "미공개중요정보 이용행위등을 입증한다고 볼 수 있는 새로운 증거"에 해당하는지 여부는 자진신고등을 한 자가 제출한 증거를 전체적으로 고려하여 판단한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 증거(문서, 녹음테이프, 컴퓨터파일 등 그 형태나 종류에 제한은 없다)로서 새로운 증거를 제출한 경우에는 이에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

(1) 해당 미공개중요정보 이용행위등에 참여한 자가 복수인 경우, 참여자 간에 미공개중요정보 이용행위등을 모의한 합의서 등 서면, 통신기록 및 그 내용을 알 수 있는 자료, 금융거래내역, 그 밖에 성립과정 또는 실행사실을 입증할 수 있는 자료

(2) 자진신고등을 한 자 또는 당해 미공개중요정보 이용행위등에 참여한 다른 자에 의해 작성된 확인서, 진술서 등 미공개중요정보 이용행위등을 할 것을 논의하거

나 실행한 사실을 육하원칙에 따라 구체적으로 기술한 자료 및 관련 사실을 입증할 수 있는 구체적 자료

(3) 관련 사실을 입증할 수 있는 구체적 자료가 없는 경우라도 진술서 등 신청사실을 충분히 인정할 수 있는 자료

다. 시행령 제379조의2제3항제1호에서 규정한 "다른 자에게 그 의사에 반하여 해당 미공개중요정보 이용행위 등에 참여하도록 강요하거나 이를 중단하지 못하도록 강요한 사실이 있는 경우"에 해당하는지 여부는 다음 각 호의 사유를 종합적으로 고려하여 판단한다.

(1) 다른 자에게 그 의사에 반하여 당해 미공개중요정보 이용행위등에 참여하도록 하기 위하여 또는 이를 중단하지 못하도록 하기 위하여 폭행 또는 협박 등을 가하였는지 여부

(2) 다른 자에게 그 의사에 반하여 당해 미공개중요정보 이용행위등에 참여하도록 하기 위하여 또는 이를 중단하지 못하도록 하기 위하여 당해 시장에서 정상적인 거래활동이 곤란할 정도의 압력 또는 제재 등을 가하였는지 여부

4. 감면신청

가. 법 제448조의2 및 시행령 제379조의2에 의하여 과징금의 감면조치를 받고자 하는 자(이하 "신청인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항이 포함된 감면신청서(별지 제12-3호 서식, 이하 "신청서"라 한다)를 금융위원회 자본시장조사총괄과에 제출할 수 있다.

(1) 해당 신청인의 성명, 주소, 주민등록번호 및 연락처. 다만, 신청인이 법인인 경우에는 해당 신청인의 명칭, 대표자 이름, 사업장 주소재지, 사업자등록번호, 사업장 대표번호 및 신청서를 제출하는 자의 성명·근무부서·연락처를 제출한다.

(2) 해당 신청인이 관여한 미공개중요정보 이용행위등의 개요

(3) 해당 미공개중요정보 이용행위등를 입증하는데 필요한 증거 및 증거의 목록

(4) 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대한 조사등 및 이에 준하는 절차가 끝날 때까지 성실하게 협조하겠다는 내용

나. 시행령 제379조의2제2항에 따른 감면을 받고자 하는 자는 상기 가.의 감면신청서

와는 별도로 추가감면 대상이 되는 해당 미공개중요정보 이용행위등(추가감면 신청서 제출 시점 기준 해당 미공개중요정보 이용행위등이 복수인 경우에는 해당 미공개중요정보 이용행위등들 모두를 말한다. 이하 같다)에 대한 의결서의 의결번호, 감면 사유가 되는 다른 미공개중요정보 이용행위등(추가감면 신청서 제출 시점 기준 다른 미공개중요정보 이용행위등이 복수인 경우에는 다른 미공개중요정보 이용행위등들 모두를 말한다. 이하 같다)에 대한 의결서의 의결번호를 기재한 별지 제12-4호 서식의 추가감면 신청서를 제출하여야 한다.

5. 감면신청의 특례

가. 이 기준 4.가. 또는 나.의 신청인은 증거자료의 수집 등에 상당한 시간을 요하거나 기타 신청서와 동시에 증거자료를 제출할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우 이 기준 4.가.(1)부터 (4)까지의 기재사항 중 일부를 생략한 신청서를 제출할 수 있다. 다만, 이 경우에도 이 기준 4.가.(1) 및 (2)의 사항은 기재하여야 한다.

나. 상기 가.의 경우 신청인은 그 보정에 필요한 기한을 명시하여야 한다.

다. 상기 나.의 보정기한은 15일을 넘지 못한다. 다만, 조사원은 신청인이 증거수집에 장기간이 소요되는 등 정당한 사유를 소명하여 요청할 경우 60일의 범위 내에서 추가 보정기간을 부여할 수 있다.

라. 상기 다.에도 불구하고 조사원이 관련 증거자료의 수집 및 진술 확보를 위하여 보정기간 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 60일의 범위를 초과하여 자료보정기간을 부여할 수 있다.

마. 상기 나.의 보정기한 내에는 당초의 신청 시 기재하였던 미공개중요정보 이용행위등의 개요에 관한 사항도 이를 보완할 수 있다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보완을 허용하지 아니한다.

(1) 당초 신고 시 고의 또는 중과실로 사실과 다르게 미공개중요정보 이용행위등을 신고하며 감면신청한 경우

(2) 감면신청 후, 감면신청인을 추가하는 내용의 보완을 하려는 경우. 다만, 그러한 보완이 상기 다.의 기간 내에 이루어진 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 당초 감면신청된 공동행위의 내용과 동일성이 없는 별개의 공동행위 내용을 추가로 제출하는 경우. 이러한 제출은 당초 감면신청의 보완이 아닌 별개의 공동행위와 관련된 새로운 감면신청으로 본다.

6. 구두 감면신청

가. 신청인이 금융위원회에 서면으로 감면신청을 하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 구두로 이 기준 4. 또는 5.의 감면신청을 할 수 있다. 이 경우 전화에 의한 감면신청은 포함되지 아니한다.

나. 상기 가.에 의해 구두 감면신청을 하는 경우 조사원은 이 기준 4.가.(1)~(5)의 사항을 구술에 의하여 질문하고 그 답변을 녹음 또는 녹화하여 보존하여야 한다.

7. 감면신청의 접수 등

가. 이 기준 4. 또는 5.의 규정에 의하여 신청서 등을 제출받은 조사원 등은 즉시 신청서 부본에 접수 일시와 접수 순위를 기재하고 서명·날인한 후 신청인에게 교부하여야 한다.

나. 이 기준 6.에 의해 구두 감면신청을 제출받은 조사원 등은 별도의 서면(별지 제12-3호 서식에 준하나, 미공개중요정보 이용행위등 개요 등 일부 내용을 생략할 수 있다)에 접수된 미공개중요정보 이용행위등의 개요와 접수일시를 기재한 서면을 작성하고 서명·날인하여 교부하여야 한다.

다. 상기 가. 또는 나.에 따라 기재해야 하는 접수시점은 다음의 어느 하나를 말한다. 다만, 다음 각 호의 접수시점 중 두 개 이상에 해당할 경우에는 가장 빠른 접수시점을 기재한다.

(1) 방문을 통한 신청의 경우 조사원에게 신청서가 도달한 일·시·분

(2) 전자우편에 의한 신청의 경우 해당 전자우편 주소로 신청서가 도달한 일·시·분

(3) 팩스에 의한 신청의 경우 해당 팩스로 신청서가 도달한 일·시·분

(4) 이 기준 6.에 의한 구두 감면신청의 경우 구두 감면신청을 위한 구술을 시작한 일·시·분

다. 상기 가. 또는 나.에 의해 감면신청을 접수하여 이관·이첩의 필요가 있는 경우, 해당 감면신청은 즉시 해당 부서로 이관하여야 한다.

8. 감면 여부의 결정

가. 조사원등은 감면신청 및 자진신고등을 한 자 지위 인정결정을 위한 조사보고서를 별도로 작성하여 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 보고서는 감면신청자가 동의한 경우를 제외하고는 공개하지 아니한다.

나. 금융위원회는 자진신고등을 한 자의 지위가 인정되는 자에 대하여 감면에 관한 사항을 심의·의결한다.

다. 금융위원회는 자진신고등을 한 자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 자진신고등을 한 자의 지위를 인정하지 아니한다.

(1) 미공개중요정보 이용행위등와 관련된 사실을 모두 진술하지 않고, 관련 자료를 제출하지 않는 등 금융위원회의 심의가 끝날 때까지 성실하게 협조하지 않는 경우

(2) 고의로 허위 자료를 제출한 경우

(3) 다른 자에게 그 의사에 반하여 해당 미공개중요정보 이용행위등에 참여하도록 강요하거나 이를 중단하지 못하도록 강요한 사실이 밝혀진 경우

(4) 제출된 증거자료가 미공개중요정보 이용행위등 사실을 입증하는 것으로 인정되지 않은 경우

라. 금융위원회가 신청인에 대하여 자진신고등을 한 자의 지위를 인정하지 않는 경우라도 접수된 증거서류를 반환하지 않으며, 미공개중요정보 이용행위등 입증에 필요한 자료로 활용할 수 있다.

마. 금융위원회는 자진신고등을 한 자 지위 인정결정을 의결한 경우, 이에 대한 의결서를 작성하여 신청인에게 교부하여야 하며, 동 의결서에는 다음 사항이 기재되어야 한다.

(1) 해당 신청인의 성명 및 주소. 다만, 신청인이 법인인 경우에는 해당 신청인의 명칭, 대표자 이름 및 사업장 주소재지를 말한다.

(2) 미공개중요정보 이용행위등 사건 명칭

(3) 신청인이 자진신고등을 한 자에 해당한다는 취지의 내용

9. 다른 미공개중요정보 이용행위등에 대한 자진신고등

가. 시행령 제379조의2제2항에 해당하는 경우 금융위원회는 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대하여도 다시 과징금을 감경 또는 면제할 수 있다. 다만, 그 감경 또는 면제는 해당 미공개중요정보 이용행위등별로 1회에 한하며, 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대한 감경 또는 면제 사유가 되었던 다른 미공개중요정보 이용행위등는 다시 시행령 제379조의2제2항에 따른 감경 또는 면제 사유가 될 수 없다.

나. 상기 가.에 의하여 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대하여 감경 또는 면제할 수 있는 과징금은 다음 각 호에 의한다.

(1) 다른 미공개중요정보 이용행위등의 규모(다른 미공개중요정보 이용행위등가 복수인 경우에는 다른 미공개중요정보 이용행위등의 규모의 합을 말한다. 이하 같다)가 해당 미공개중요정보 이용행위등의 규모(해당 미공개중요정보 이용행위등이 복수인 경우에는 해당 미공개중요정보 이용행위등의 규모의 합을 말한다. 이하 같다) 보다 작거나 같은 경우 : 20% 범위 내 감경할 수 있음

(2) 다른 미공개중요정보 이용행위등의 규모가 해당 미공개중요정보 이용행위등 보다 크게 2배 미만인 경우 : 30% 범위 내 감경할 수 있음

(3) 다른 미공개중요정보 이용행위등의 규모가 해당 미공개중요정보 이용행위등의 2배 이상 4배 미만인 경우 : 50% 범위 내 감경할 수 있음

(4) 다른 미공개중요정보 이용행위등의 규모가 해당 미공개중요정보 이용행위등의 4배 이상인 경우 : 면제 또는 감경할 수 있음

다. 상기 나.의 미공개중요정보 이용행위등의 규모는 법 제442조의2에 따라 산정된 금액에 의하여 판단한다.

라. 상기 가. 및 나.에 의하여 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대한 과징금 감면 또는 면제를 받기 위해서 신청인은 해당 미공개중요정보 이용행위등 감면신청일 또는 조사개시일 중 빠른 날 이후 및 해당 미공개중요정보 이용행위등에 대한 금융위원회 심의일(심의가 2회 이상 진행된 경우 마지막 심의일을 말한다) 이전의 기간 내에 이 기준 4.의 규정에 의하여 다른 미공개중요정보 이용행위등에 대한 감면신청을 하여야 한다.

마. 상기 8.에 의하여 금융위원회가 다른 미공개중요정보 이용행위등에 대해 자진신고등을 한 자의 지위를 부여하지 않은 신청인에 대해서는 당해 미공개중요정보 이용행위등에 대해 지위를 부여하지 않을 수 있다.

10. 비밀 엄수의 의무 등

가. 조사원 등은 신청인의 신원이나 제보 내용, 증거자료 등을 해당 사건처리를 위한 목적으로만 사용하여야 하며, 신청인의 신원을 금융위원회의 해당 사건 처리와 관련된 공무원 이외의 자에게 누설하여서는 아니 된다.

나. 금융위원회는 신청인을 조사보고서에 가명으로 기재하여야 하며, 조사보고서에 첨부되는 관련 증거자료에도 그 신원이 노출되지 않도록 관련 부분을 삭제, 음영처리 기타 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 금융위원회는 심결과정에서도 피심인 별로 조사보고서와 의결서를 별도로 작성하거나 분리심리 등의 방법을 통해 신청인의 신원이 공개되지 않도록 조치할 수 있다.

라. 금융위원회는 언론보도를 통해 면책 수혜자의 신원이 공개되지 않도록 주의하여야 한다.

마. 상기 가.의 규정에도 불구하고 해당 사건에 대해 행정소송이 제기된 때에는 금융위원회는 신청인의 신원사항이 기재된 자료를 법원에 제출할 수 있다.

11. 다른 기준과의 관계

가. 법 제448조의2, 시행령 제379조의2제1항, 제2항에 따라 과징금을 감면하는 경우에는 이 규정 별표 제2호 과징금 부과기준의 5.는 적용하지 아니한다.

나. 시행령 제379조의2 및 이 기준에 의하여 과징금을 감면하는 경우, 그 기준이 되는 과징금은 별표 제2호 과징금 부과기준에 의해 부과된 과징금을 말한다.